INSTITUTO DO EMPREGO
E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA AMADORA
SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA AMADORA

Preâmbulo do Código IRS

“Perceber a lei é o primeiro passo para exercer cidadania”.

Formandas:
Ana Silva
Andreia Pereira
Beatriz Vaz

Turma:
25_TADM03 – NS

Formadora:
Tânia Amado

O que é um preâmbulo?

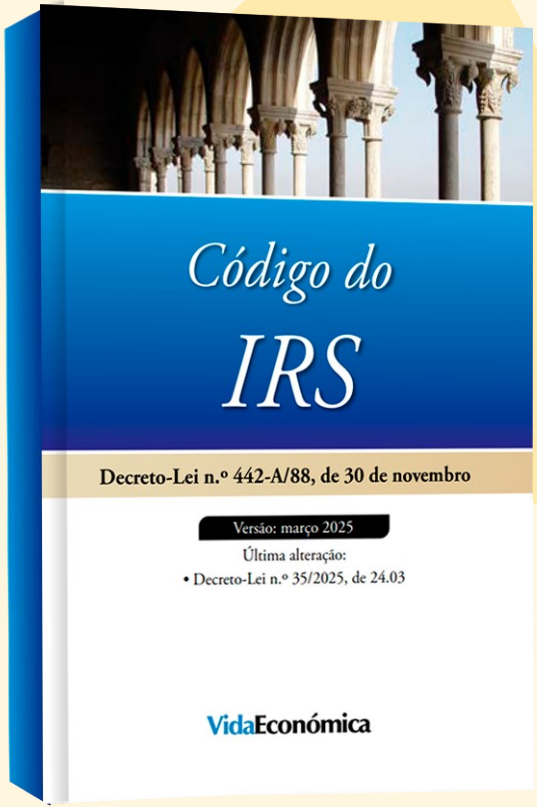
Um preâmbulo é a parte inicial de uma lei onde se explicam as razões da sua criação e os objetivos a alcançar

É importante porque ajuda a compreender o contexto em que a lei foi elaborada e os problemas que se pretendem resolver

Ajuda-nos a perceber o espírito da lei, pois permite-nos compreender a intenção do legislador, facilitando a sua correta interpretação.

DL442-A/88

- O **Decreto-Lei n.º 442-A/88**, de **30 de dezembro de 1988**, é o **diploma legal que criou oficialmente o Código do IRS** (CIRS) em Portugal
- Entrou em vigor em 1 de janeiro de 1989



Cronologia do IRS (segundo o Preâmbulo)

1641
Primeira tributação do rendimento (*Décima militar*)

Séc. XIX
Sistema fragmentado e desigual de impostos

1922
Primeiro imposto global sobre o rendimento

1962–1965
Reforma da tributação fiscal insuficiente

1988
DL 442-A/88
Criação do IRS

Evolução do IRS (segundo o Preâmbulo)

	Antes do IRS de 1989 ❌	IRS atualmente ✅
1	Vários impostos separados	Imposto único
2	Sistema complexo e confuso	Sistema mais simples
3	Injustiça fiscal	Justiça fiscal
4	Pouca progressividade	Progressivo
5	Desigualdade na tributação	Consideração da situação familiar
6	Situações semelhantes, impostos diferentes	Tributação global do rendimento

Justiça Fiscal

Tributação segundo a capacidade contributiva

Progressividade do imposto

Redistribuição do rendimento

Consideração da situação Familiar

Simplificação do sistema fiscal

Principais Ideias retiradas do Preâmbulo do IRS

Finalidade do IRS

Garantir justiça fiscal

Tributar de acordo com a capacidade contributiva

Reduzir desigualdades económicas e sociais

Financiar o Estado e os serviços públicos

Substituir um sistema antigo, fragmentado e injusto

Relação entre o imposto com a atividade financeira

Ao contrário destes impostos, o IRS:

- É progressivo;
- Tem em conta a situação pessoal e familiar do contribuinte;
- Aplica deduções e benefícios fiscais;
  (diferente do IVA – valor igual para todos)

Relação entre o imposto com a atividade financeira

- O Estado recolhe através do IRS de quem recebe mais e redistribui.
- Não serve apenas para arrecadar receitas (dinheiro) mas também para reduzir desigualdades sociais.
- Sendo uma das principais receitas do Orçamento do Estado, a maior fatia de imposto é entregue à Segurança Social. (2022)
- Distingue-se, porque é uma fonte estável e regular, depende do rendimento e das pensões, contribuindo assim, de forma significativa.

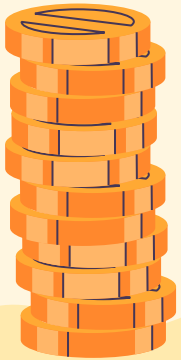
Redistribuição de Riqueza

(Justiça Social)

A ideia é resolver o problema da desigualdade social, aplicando o conceito: "quem ganha mais, contribui com uma percentagem maior".

O imposto funciona como um mecanismo de "ajuste":

- O Estado retira mais, a quem tem um rendimento mensal maior, para apoiar quem está em situação de vulnerabilidade.



Estabilização Económica e Incentivos

(Função Extra -Fiscal)

- **Apoio às Famílias:**

Através das deduções por dependentes, o Estado tenta aliviar a carga fiscal de quem tem maiores encargos familiares.

- **Incentivo ao Consumo Declarado:**

Quando pedes fatura com NIF, no cabeleireiro ou no restaurante, o Estado premeia-te com um beneficio no IRS.
Isto resolve o problema da evasão fiscal (economia paralela).

- **Incentivo à Poupança ou Investimento:**

Taxas mais baixas para quem investe em PPR (Planos Poupança Reforma) ou arrendamento de longa duração, resolvendo assim, necessidades futuras de reforma ou habitação.

Escalões de IRS

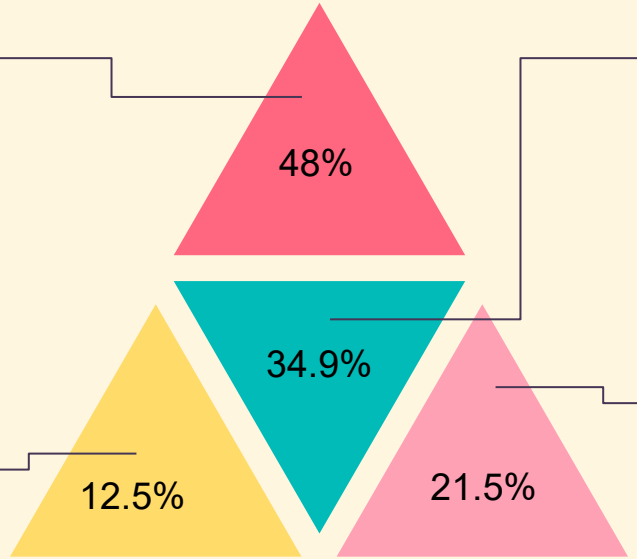
(anual)

Superior 83.696€

9º Último escalão

Até 41.629€

6º Escalão



Até 17.233€

3º Escalão

Até 8.059€

1º Escalão

Quem é chamado a contribuir?

- **IRS (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares)** é uma contribuição obrigatória para a maioria dos cidadãos residentes em Portugal que obtêm rendimentos, incluindo trabalhadores dependentes, independentes e reformados, desde que os seus rendimentos anuais superem um determinado valor mínimo, o chamado "mínimo de existência.

Quem contribui

Sujeitos passivos:

São considerados, sujeitos passivos de IRS as pessoas singulares que obtenham rendimentos em Portugal.

Os principais tipos de contribuintes incluem:

- **Trabalhadores por conta de outrem (dependentes):**
  Categoria A

- **Trabalhadores independentes (freelancers, empresários em nome individual):**
  Categoria B

- **Reformados e pensionistas:**
  Categoria H

- **Proprietários com rendimentos prediais:**
  Categoria F

- **Investidores:**
  Categoria E ; Categoria G

Assim, a declaração de IRS deve ser apresentada por:

Cidadãos residentes no território português :

São tidos em conta os rendimentos de todos os membros do agregado familiar, incluindo os obtidos fora do território português.

Cidadãos não residentes:

Apenas para os rendimentos obtidos no território português e que não foram sujeitos a retenção da taxa na fonte.

De que forma este imposto serve o interesse público?

Este imposto serve o interesse público ao **financiar bens e serviços essenciais** que beneficiam toda a sociedade, promovem o bem-estar social, e ajudam a manter a estabilidade económica e a equidade.

De que forma este imposto serve o interesse público?

Saúde:
Financiamento de hospitais, cuidados médicos, investigação biomédica e programas de saúde pública.

Educação:
Suporte a escolas, universidades e outras instituições de ensino, incluindo salários de professores e infraestruturas.

Infraestrutura:
Construção e manutenção de estradas, pontes, sistemas de transporte público, saneamento e redes de energia.

Segurança e Justiça:
Financiamento de serviços de defesa, polícia, bombeiros e do sistema judicial, que garantem a segurança e a ordem pública.

Os principais valores e princípios que regem o IRS incluem:

Universalidade	IRS incide sobre a totalidade dos rendimentos obtidos pelo sujeito passivo, independentemente da sua natureza e origem, salvo as exceções previstas na lei.
Legalidade	O IRS só pode ser exigido com base na lei, ou seja, o Estado só pode cobrar o IRS se existir uma lei que o permita.
Igualdade	Todos os contribuintes que obtiveram rendimentos de natureza idêntica devem ser tributados de forma igual.

Os principais valores e princípios que regem o IRS incluem:

Anualidade	O IRS é um imposto anual, calculado com base nos rendimentos obtidos pelo sujeito passivo durante um ano civil.
Pessoalidade	O IRS é calculado com base nas circunstâncias pessoais e familiares do sujeito passivo.
Progressividade	A taxa de IRS aumenta à medida que o rendimento do sujeito passivo aumenta.

Para relembrar:

Os impostos mais caros do Mundo, estão nos países que não tem educação, saúde e segurança.

Obrigada